

פתרון - מחוון מותאם לשאלה 2 [בקשה לפטור מאגרה בהליך מינהלי]

שימו לב: בעוד שבממד הלשון ובממד הארגון מדרגים בחלש (0 או 1 נק'), בינוני (2 או 3 נק') או גבוה (4 נק') – בממד התוכן (מקסימום 12 נקודות) מופיעה חלוקה ספציפית של הניקוד בהתאם לפרטי התוכן השונים שאמורים להופיע בתשובה.

האתגרים הבולטים במטלה: סינון הפרטים הרלוונטים לבקשה מסיפור המכיל פרטים מיותרים רבים; בניית הבקשה בהתאם לזהות העותרת/עותרים (הקטינה באמצעות הוריה, או הוריה); התייחסות אינטלגנטית לזכויות העומדות על הפרק

ממד	קריטריונים	דגשים לפתרון השאלה	מדדים לצינון		
			חלש	בינוני	טוב מאוד
ממד הלשון עד 4 נק'	א. שימוש בביטויים נכונים בהתאם למשלב הניסוח המשפטי, המנעות מסלנג ושפה דיבורית. אחידות מונחים והעדפת שפה פשוטה על מסורבלת. ב. כתיבה בהירה, משפטים לא ארוכים או עמוסים, דקדוק ותחביר תקינים.	יש להקפיד על משלב כתיבה ועל שימוש במונחים משפטיים מדויקים, לרבות לעניין ההבחנה בין הבקשה (כאן) לעתירה; על שימוש במונחים שגויים, לרבות התייחסות לבקשה כאל עתירה או שימוש במונחים הרלוונטים להליכים אזרחיים, יש להפחית ניקוד. הסתמכות נרחבת מדי על השפה בחומר שקיבלו במטלה (בסיפור או בפסיקה) מצדיקה ציון חלש-בינוני בהתאם לחומרת הבעיה ולאפשרות לבחון את רמת השפה של הנבחן. על ההפניה לחקיקה ולפסקי הדין (כפי שנדפס בשאלון) להיות מלאה כשהם מוזכרים לראשונה . על הפניה חלקית בפעם הראשונה (למשל "תקנות האגרות", "בר"מ 22/22" או "פרשת שמש") יש להפחית ניקוד. אין להפחית ניקוד על שגיאות כתיב.	שימוש סמנטי לקוי במינוחים משפטיים, חוסר אחידות ושגיאות רבות בשפה ובתחביר. ניסוח שאינו הולם כתיבה עיונית; משפטים עמוסים ו/או שפה מסורבלת.	שימוש סמנטי <u>לא</u> מדויק, חוסר אחידות חלקי ו שגיאות בודדות בשפה ובתחביר. לשון <u>לא</u> מספיק <u>בהירה</u> ; משפטים מסורבלים ועמוסים <u>יחסית / לעיתים</u> .	שימוש סמנטי <u>מדויק</u> , אחידות לאורך המסמך ודקדוק ושפה <u>תקינים</u> . <u>לשון בהירה וקולחת</u> ; <u>משפטים פשוטים בשפה מוגוונת</u> התורמת לשכנוע הקורא לתת את הסעד.
ממד הארגון עד 4 נק'	א. רצף לוגי ללא חזרות מיותרות וקפיצות רעיוניות. ב. יצירת יחסים בין הטיעונים; יחס מנוגד, יחס משלים; השוואה; תכלית; תוצאה; הדגמה.	סיפור המקרה עמום וכולל פרטים מיותרים - יש להקפיד על סינון הפרטים הנוגעים לצורך בפטור מאגרה (להבדיל מעילת העתירה). יש להקפיד על חלוקה וארגון ברורים, לרבות מילות קישור ופסקאות נפרדות וממוספרות בהתאם למבנה של כתב בי דין: 1. תמצית הבקשה (מיקום גמיש); 2. רקע עובדתי המזכיר את המלצות המטפלות אך מתמקד במצב הכלכלי + נספחים; 3. טיעון משפטי המתייחס לשני התנאים שבדין (חוסר יכולת כלכלית וחוזק העילה); 4. סיכום את הטיעון המשפטי מתבקש לפתוח בהצגת הדרישה לתשלום אגרה והחריג המאפשר לתת פטור, ובהמשך לדון בכל אחד מהקריטריונים בתקנות. בנוסף מתבקש שבכל תת פרק יופיע הכלל המשפטי ואז יישום שלו. יש לתת את מלוא הניקוד גם אם הנבחן הציג את המידע בסדר הגיוני ושוטף אחר, שאינו בהכרח "פרק עובדתי" ו"ניתוח משפטי". לדוגמא: (1) תמצית הבקשה (2) הצגת הדרישה לתשלום אגרה	<u>בעיות קשות במיקוד</u> ו בלכידות (שמירה מועטה על רצף רעיוני, חזרות מיותרות; אין הקפדה על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הכתיבה מועלית כנקודות ולא כרעיון רציף ומובנה).	<u>התוכן ממוקד</u> ו לכיד למדי (שמירה על רצף רעיוני רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך כדי "יחסים" בין הטיעונים והרעיונות השונים).	<u>התוכן ממוקד</u> (שמירה על רצף רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך כדי "יחסים" בין הטיעונים והרעיונות השונים).

ג. אמצעים מארגנים (מילות קישור, חלוקה לפסקאות, משפטי פתיחה וסיכום, הבהרת הסעד, כותרת, צדדים).	והאפשרות לפטור (3) עילת ההליך – הדרישה בדין + הצגת העובדות המוכיחות שהדרישה מתקיימת (4) חסרון כיס – הדרישה בדין + הצגת העובדות המוכיחות שהדרישה מתקיימת (5) סיכום. גם ההתייחסות לכך שמדובר בקטינה ולשאלת התשלום ע"י עוה"ד הדין יכולות להשתלב במקומות רבים בבקשה. כך או כך, על הצגה מסורבלת של הטיעון יש להפחית ניקוד בממד זה בהתאם לחומרת הבעיה - ערוב חסר הצדקה בין הרכיבים יביא להערכה 'חלשה' או 'בינונית'. אחיזות בהגדרות: יש להתייחס לצדדים ולהליכים במשקל אחיד ועקבי (בין אם "העותרת/המשיב" ובין אם "המבקשת/המשיב"). כותרות ביניים: מדובר בכתב בי-דין – מתבקש לחלק לכותרות ביניים. אם הוצגו כותרות ביניים התוכן חייב להתאים לכותרת. אם אין כותרות ביניים יש לבחון האם היעדרן פוגם בארגון הטקסט ומסרבל אותו. אם הוא פוגם – יש להפחית ניקוד בהתאם לחומרת הבעיה. צירוף מסמכים: נספחים יש לצרף לצד העובדה שהם מבססים. על צירוף הנספחים כרשימה ללא הקשר מעוגן בטקסט יש להפחית ניקוד בממד הארגון. שימוש במקורות: שני פסקי הדין מציינים את הקריטריונים הקבועים בתקנות כך שניתן להשתמש בהם בחפיפה או במצטבר. שימוש נדיב מדי במקורות (קרי – העתקת הציטוט ללא סינון) כתחליף להצגת טיעונים שגוי גם ארגוני (כי הוא אינו מותיר מקום ליישום קונקרטי) וגם מהותית, בעיקר ככל שמדובר בפרשת שמש שהציטוט ממנה מתייחס לעניינים עובדתיים-לכאורה שאינם רלוונטים פה. יש לשים לב לכך בהערכת ממד הארגון. הצגת מקורות: ארגון מיטבי מציג את המקורות כחלק אינטגרלי מהטיעון (לדוגמא: "הלכה היא כי יש לפעול ... כך נקבע בפס"ד איקס" או "בהתאם לפסיקה, הפרשנות המקובלת היא ... (פס"ד איקס)" ולא כרשימה טכנית (לדוגמא: "פס"ד איקס: ..." וכיוצא בכך). נבחן שהציג את המקורות כרשימה לא יקבל ניקוד מלא בממד הארגון.	<u>היעדר אמצעים</u> המארגנים את הכתוב או שימוש לקוי באמצעים כאלה. בין הרעיונות שבכתיבה). <u>מיעוט</u> שימוש באמצעים המארגנים את הכתוב או שימוש חלקי לקוי באמצעים כאלה.	<u>שימוש נרחב</u> באמצעים המארגנים את הכתוב.
א.התייחסות למקורות משפטיים ויישומם (לרבות מבנה המסמך כנדרש בדין). ב. ביטוי לחשיבה ביקורתית: הבחנה בין עיקר וטפל, בין טענה ועובדה.	<u>דגשים לתשובה מלאה מבחינת התוכן:</u> בבקשה מופיעים כל פרטי התוכן הנדרשים, עם הפניות מסודרות למקורות ויישומם על הנתונים. כדי לקבל את מלוא הנקודות יש לבצע את הניתוח באופן מפורש ומשכנע הכולל אזכור קצר של העובדות הרלוונטיות לנימוק המשפטי. ככל שהיישום מפורט ומשכנע יותר הוא יזכה ליותר נקודות. על יישומים דלים יש לתת ניקוד חלקי אך כך גם על יישומים שהעתיקו את החומר המשפטי ללא מחשבה. הגיוני להגיש את העתירה בשם הקטינה או בשם הוריה עבורה. שתי הבחירות סבירות אך מעת שהנבחן/ת בחר/ה אחת מהן, התוכן חייב להתאים לכך. 1. חלקים פרוצדורליים: א. פרטי הערכאה: בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. ב. פרטי ההליך: עת"מ _____ (ניתן להמציא מספר, זו אינה טעות) ג. פרטי הצדדים ועוה"ד: ים מזרחי-דרומי, ת.ז. (קטינה) + פרטי עו"ד (כולל פרטי יצירת קשר) מול משרד החינוך +	<u>מרבית הפריטים שחייבים להופיע חסרים.</u> קושי באבחנה של הדין הרלוונטי. יישום חסר מאוד של הוראות הדין קושי בהגדרת הסוגיה; קושי באבחנה בין עיקר וטפל ובין דעה ועובדה (פריטים מיותרים רבים מופיעים)	שימוש טוב עד מלא של הדין הרלוונטי לשאלה. יישום מלא של הוראות הדין תוך הגדרה מדויקת של הסוגיה; התמודדות עם הסוגיה מכמה נקודות מבט והבחנות נכונות. רוב / כל הפריטים המומלצים מופיעים

ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון רלוונטי, הסברים וטיעונים משכנעים).	פרקליטות מחוז ירושלים ד. "העותרת/המבקשת" מול "המשיב" (בסדר זה) ה. כותרת "בקשה לפטור מאגרה" ו. שם וחתימת עו"ד בסוף. לעניין זהות בעלי הדין: אם הבקשה מוגשת בשם הילדה יש לציין שהיא קטינה. בנוסף – "באמצעות הוריה" אם הבקשה מוגשת בשם ההורים או אחד מהם, ס"ק ג-ד צריכים להיות: קדם מזרחי/נגב דרומי (אחד מהם או שניהם), ת.ז. (בנוסף): הורי הקטינה ים מזרחי-דרומי) + פרטי עו"ד (כולל פרטי יצירת קשר) מול משרד החינוך + פרקליטות מחוז ירושלים, העותרים/המבקשים מול המשיב ניתן להגיש גם בשם הילדה והוריה יחד. < אין צורך לציין מועד אחרון להגשת הבקשה כי מדובר בפנייה יזומה של בעלת הדין ואין צורך לציין מועד חתימה (אך אין להפחית על כך ניקוד) < אין צורך לציין פרטי יצירת קשר של בעלי הדין כי לא מדובר במסמך ראשון (אמנם מכינים את הבקשה והעתירה יחד אך העתירה היא כתב הטענות הראשון) אך אין להפחית על כך ניקוד. 2. תמצית הבקשה: בית המשפט מתבקש לפטור את המבקשת מתשלום אגרת בית משפט 3. רקע עובדתי: א. התייחסות תמציתית לבסיס עליו נשענת העתירה - לקות הלמידה, הבעיה בהמשך הלימודים בבית ספר רגיל והמלצות הגורמים המטפלים. ב. הכנסות המשפחה: עבודת האב ושכרו, עבודת האם ושכרה, קצבת הילדים, המינוס בבנק (1 נק') ג. העתירה מוגשת ללא תשלום לעו"ד. יש להמנע מהצגה נרחבת של העובדות המתוארות במטלה ואינן נוגעות לאמור לעיל. יש להוריד ניקוד על התייחסות לפרטים בלתי רלוונטים כדוגמת מיצוי ההליכים, השפעת ביה"ס "מצפן" על מטופל אחר של העו"ס וכו'. - ציון העובדות הרלוונטיות מקנה ניקוד ללא תלות במקום אזכורם (מקום אזכור העובדות משפיע על ממד הארגון) ד. נספחים: לכל הפחות תלושי משכורת ותדפיס חשבון בנק (אין להוריד ניקוד על מסמכים אחרים המעידים על הכנסות/הוצאות המשפחה). - יש להפחית ניקוד על צירוף נספחים בלתי רלוונטים כמו העתירה עצמה או מסמכים שבמובהק נוגעים לה כמו מסמכי מיצוי ההליכים וכו'. - אין לתת ניקוד על האמירה הריקה "מצורפים נספחים" ללא פירוט מהם.	<u>תוכן דל</u>; קשר מועט בין הרעיון לפיתוחו הדיוני (הסברים לא מספקים; טיעונים לא משכנעים; דוגמאות לא מתאימות).	<u>תוכן טוב</u> (הסברים מספקים ברובם; ציר רעיוני די ברור, טיעונים משכנעים ודוגמאות מתאימות).	ללא פריטים מיותרים. <u>תוכן מפותח</u>, הסבר מלא, טיעון מגוון ומשכנע, דוגמאות מתאימות.
---	--	---	---	---

			4. טיעון משפטי: <u>א. נקודת המוצא</u> הצגת הקביעה שחובה לשלם אגרה אך ניתן לקבל פטור + אזכור תקנה 2(א) ו-2(ד) לתקנות האגרות <u>ב. התנאים בחוק</u> <u>יישום:</u> הצגת שני התנאים – העדר יכולת כלכלית והליך המגלה עילה + אזכור תקנה 14(ג) לתקנות האגרות <u>ג. המבקשת נטולת יכולת כלכלית</u> יש לבחון את מצבם הכלכלי של ההורים (בין אם המבקשת קטינה הסמוכה על שולחן הוריה, בין אם המבקשת היא האם ואז יש לבחון את מצב בנווגה-האב, בין אם להפך, בין אם המבקשים הם ההורים יחד ואז יש לבחון את מצב שניהם). הצגת השורה התחתונה על בסיס העובדות שהוצגו (הוצאות המשפחה גדולות מהכנסותיה, המשפחה שקועה בחובות, אין חסכונות וכו') דרישת אגרה תמנע את הגשת העתירה <u>ד. אין לדרוש תשלום מעוה"ד</u> <u>מקור:</u> ת"א רוחות השמיים <u>יישום:</u> התייחסות לכך שגם אם עוה"ד התנדבה לייצג בחינם אין לדרוש ממנה לשלם את השאר. <u>ה. העילה</u> <u>מקור:</u> בר"מ שמש <u>יישום:</u> העתירה מבוססת על עילה חזקה (המלצות הגורמים המטפלים) זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד העתירה נוגעת לזכויות משמעותיות של קטינה – יש להזכיר לפחות 2 מהרשימה הבאה: הזכות לחינוך, הזכות לכבוד, עקרון טובת הילד, הזכות לבריאות (נפשית), האינטרס המשפחתי הכלכלי. ➤ ניתן להציג את הקריטריונים והיישום שלהם כמהלך אחד <u>ו. התייחסות לקטינה:</u>	
--	--	--	---	--

			כל התייחסות שהיא לכך שמדובר בזכויות של קטינה ולכן נדרשת זהירות יתרה, פרשנות מקלה וכיוצא בכך. <u>5. סיכום:</u> יש להתייחס למבוקש במפורט (אשר על כן מתבקש בית המשפט לפטור את המבקשת מתשלום אגרה) או בלאקוניות על דרך ההפנייה לתמצית (למשל "משכך מתבקש בית המשפט להורות כמבוקש"). - על בקשה לפסוק הוצאות לטובת המבקשת יש להפחית ניקוד. <u>6. תצהיר:</u> בבקשה זו הגיוני לצרף את התצהיר בגוף הבקשה כנספח או בסופה (כמקובל בבקשות אחרות) אין לקבל טענה שלא צורף תצהיר כי הבקשה מבוססת על טעמים משפטיים (הבקשה בהכרח מבוססת על טענות עובדתיות וממילא התקנות דורשות במפורש תצהיר) על צירוף ייפוי כוח יש להפחית ניקוד (אין מדובר בכתב טענות ראשון).	
			• התייחסות לרשימת בקשות – יש להוריד ניקוד (לא רלוונטי בהליכים מינהליים וממילא לא בשלב זה) .	הורדת נקודות בממד התוכן